

RECURSO CÍVEL Nº 5090737-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RENAN DA SILVA GUARABIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO APÓS O JULGAMENTO PELA DESERÇÃO. APROVEITAMENTO. DESCABIMENTO. ENUNCIADO 19 TRRJ. O PREPARO E A SUA COMPROVAÇÃO DEVEM OBSERVAR O PRAZO DO ART. 42,§1º DA LEI 9099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por maioria, vencida a Juíza Federal KARLA Nanci Grando, receber a petição de evento 41 como embargos de declaração e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Sem honorários.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5090737-52.2024.4.02.5101

510015605674 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5090737-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RENAN DA SILVA GUARABIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de conhecimento de recurso inominado e de apreciação do seu mérito formulado pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal com fundamento na deserção.

Alega o demandante que realizou o pagamento preparo na data de 09/02/2025 e que interpôs o recurso inominado no dia 10/0/2025, com a apresentação do número da GUIA na petição recursal, sustentado inexistir razão para a não apreciação do recurso.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, recebo a petição de evento 41 como embargos de declaração, para assim conhecê-lo, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, as razões do embargante não são aptas a modificar o resultado do julgamento, pois embora alegue ter informado, na petição recursal, o número da guia de pagamento, em verdade a referência correspondia ao código de recolhimento nº 18710-0, utilizado em todas as guias de pagamento de custas judiciais na Justiça Federal e serve de identificação, ao Tesouro Nacional, sobre a natureza e o destinatário da receita.

Portanto, a indicação do código do recolhimento na petição recursal não se prestou a demonstrar o preparo recursal devido, sendo certo que era ônus do recorrente a prova do preparo.

No ponto, cabe frisar que não basta informar qualquer dado constante da guia de recolhimento. Deve o recorrente provar o efetivo pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU emitida para o recolhimento do preparo em determinado processo e em valor adequado, mediante a juntada da GRU gerada e do comprovante bancário, exceto nas casos de emissão da GRU pelo sistema eproc, hipótese em que se dispensa a juntada da guia, mas não a juntada do comprovante de pagamento.

Na espécie, não foi apresentada a GRU emitida, nem o comprovante do seu pagamento, quer na interposição do recurso, quer nas 48 horas seguintes à interposição. Logo, não houve comprovação do preparo conforme previsão do art. 42, §1º da Lei 9099/95.

A comprovação do pagamento do preparo e da guia emitida somente foram apresentadas após o julgamento pela deserção (evento 37), e portanto a destempo, de forma que não pode ser aproveitada, ante à falta de ressalva legal à regra do art. 42, §1º da Lei 9099/95.

Em mesmo sentido foi aprovado o Enunciado 19 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em Sessão Conjunta realizada em 12/08/2003, e publicado no DOERJ de 19/09/2003, pág. 3, Parte III, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito e grifado:

Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição.

Assim, ao recorrente incumbia comprovar tempestivamente o pagamento tempestivo das custas processuais para possibilitar o conhecimento e a análise do mérito e não o fazendo fica configurada a deserção do recurso.

Decidir de forma diferente implicaria em violação ao princípio da isonomia, de previsão constitucional e processual, em dissonância com precedentes desta Turma Recursal, cujos recursos não foram igualmente conhecidos com fundamento na deserção, a exemplo do Recurso nominado nº 5002635-48.2020.4.02.5116.

Ante o exposto, **VOTO** por receber a petição de evento 41 como embargos de declaração e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intinem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem.